

5689

福建省海洋与渔业厅
福建省公安厅 文件
福建省交通运输厅
福建海事局

闽海渔〔2016〕263号

福建省海洋与渔业厅 福建省公安厅 福建省交通运输厅
福建海事局关于防抗台风期间加强海上安全管理
确保人民群众生命安全的通告

在防抗台风期间（指启动防台风应急响应至终止防台风应急响应期间，下同），为保障人民群众生命财产安全，海上所有活动必须服从县级以上人民政府及防汛抗旱指挥部的统一决定和命

令。根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国渔业船员管理办法》、《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》、《中华人民共和国海船船员值班规则》等法律法规，对在防抗台风期间，有下列违规违法行为的，将依法从严惩处。现通告如下：

一、加强渔船和人员管理

(一)渔船未开启使用安全应急终端的，或终端设备出现故障未及时向所属地海洋与渔业行政主管部门报告的，扣减渔船当年度 50% 油价补助，并由渔政渔港监督管理机构依法暂扣渔业船舶船长职务船员证书 6 个月以上 2 年以下。

(二)渔船不服从防抗台风命令继续停留在指定撤离海域的，或不服从命令擅自前往指定撤离海域的，由渔政渔港监督管理机构依法暂扣渔业船舶船长职务船员证书 6 个月以上 2 年以下、并处罚款 2 万元，由公安机关依法对船东船长处 10 日拘留，并处 500 元罚款；发生人员伤亡事故或造成其他严重后果的，由渔政渔港监督管理机构依法吊销渔业船舶船长职务船员证书、并处罚款 2 万元；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(三)未按规定时间撤离到指定海域的，由渔政渔港监督管理机构依法暂扣渔业船舶船长职务船员证书 6 个月以上 2 年以下、并处罚款 2 万元；发生人员伤亡事故或造成其他严重后果的，由渔政渔港监督管理机构依法吊销渔业船舶船长职务船员证书、并处罚款 2 万

元，由公安机关依法对船东船长处 10 日拘留，并处 500 元罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(四)渔船进港后，防台风应急响应终止前又擅自出海的，由渔政渔港监督管理机构依法暂扣渔业船舶船长职务船员证书 6 个月以上 2 年以下、并处罚款 2 万元；发生人员伤亡事故或造成其他严重后果的，由渔政渔港监督管理机构依法吊销渔业船舶船长职务船员证书、并处罚款 2 万元，由公安机关依法对船东船长处 10 日拘留、船员处 5 日拘留，并处 500 元罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(五)人员上岸后，防台风应急响应终止前又擅自登船的，由渔政渔港监督管理机构依法暂扣渔业船舶船长职务船员证书 6 个月以上 2 年以下，并处罚款 2 万元；发生人员伤亡事故或造成其他严重后果的，由渔政渔港监督管理机构依法吊销渔业船舶船长职务船员证书、并处罚款 2 万元，由公安机关依法对船东船长处 10 日拘留、船员处 5 日拘留，并处 500 元罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

二、加强养殖渔排人员管理

(一)拒不执行防抗台风撤离命令，继续滞留渔排的，由公安机关依法对渔排业主和渔排人员处 10 日拘留、并处 500 元罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(二)未按规定时间撤离上岸的，由公安机关依法对渔排业主和渔

排人员处 200 元罚款；发生人员伤亡事故或造成其他严重后果的，由公安机关依法对渔排业主和渔排人员处 10 日拘留，并处 500 元罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(三)人员上岸后，防台风应急响应终止前又擅自返回渔排的，由公安机关依法对渔排业主和渔排人员处 7 日拘留；发生人员伤亡事故或造成其他严重后果的，由公安机关依法对渔排业主和渔排人员处 10 日拘留、并处 500 元罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

三、加强海上交通运输船舶管理

(一)船舶、设施上的人员不按规定在船舶自动识别系统（AIS）中输入准确信息并保持其处于正常工作状态，或者船舶自动识别系统发生故障未及时向海事管理机构报告的，由海事管理机构依法对其处 9000 元罚款；情节严重的，并扣留船员适任证书 6 个月至 24 个月。

(二)长期停航船舶不按规定配足值班人员的，由海事管理机构依法对船舶所有人或经营人处 9000 元罚款，对船长处 9000 元罚款并对其他直接责任人员处 9000 元罚款；情节严重的，并扣留船员适任证书 6 个月至 24 个月；在防抗台风期间不按规定配足值班人员、不停泊在指定海域的，由公安机关依法对责任人员处 10 日拘留、并处 500 元罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(三)客渡船未按防抗台风命令停航的，由海事管理机构依法对船舶所有人或经营人处以 9000 元罚款，对船长处 9000 元罚款并对其

他直接责任人员处 9000 元罚款；情节严重的，并扣留船员适任证书 6 个月至 24 个月，由公安机关依法对责任人员处 10 日拘留、并处 500 元罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(四)船舶、设施在禁止锚泊水域区内锚泊的，由海事管理机构依法对船舶、设施所有人或经营人处 9000 元罚款，对船长或设施主要负责人处 9000 元罚款并对其他直接责任人员处 9000 元罚款；情节严重的，并扣留船员适任证书 6 个月至 24 个月，由公安机关依法对责任人员处 10 日拘留、并处 500 元罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(五)船舶不服从海事管理机构防抗台风交通管制命令的，由海事管理机构依法对船舶所有人或者船舶经营人处 9000 元罚款，对船长处 9000 元罚款；情节严重的，并扣留船员适任证书 3 个月至 12 个月，由公安机关依法对责任人员处 10 日拘留、并处 500 元罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(六)船舶、设施未遵守防抗台风命令在规定时间内停止作业的，由海事管理机构依法对船舶所有人或经营人处 9000 元罚款，对船长处 9000 元罚款并对其他直接责任人员处 9000 元罚款；情节严重的，并扣留船员适任证书 6 个月至 24 个月，由公安机关依法对责任人员处 10 日拘留、并处 500 元罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(七)无动力船舶拒不执行防抗台风人员撤离命令的，由公安机关依法对相关责任人员处 10 日拘留、并处 500 元罚款；未在规定时间内

撤离的，由公安机关依法对相关人员进行 200 元的罚款；发生人员伤亡事故或造成其他严重后果的，由公安机关依法对责任人员进行 10 日拘留，并处 500 元罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

福建省海洋与渔业厅

福建省公安厅

福建省交通运输厅

福建海事局

（此件主动公开）

抄送：省政府办公厅

福建省海洋与渔业厅办公室

2016 年 12 月 28 日印发
